

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3081/2549

นางเอี่ยม ยินผัน
นางสถาวร อ่อนจันทร์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 224 วรรคหนึ่ง

การที่ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาในศาลชั้นต้นจะใช้ดุลพินิจรับรองอุทธรณ์ใน
ปัญหาข้อเท็จจริงให้หรือไม่ตามนัย ป.วิ.พ. มาตรา 224 วรรคหนึ่ง นั้น เป็นการใช้อำนาจเฉพาะตัวและถือว่าดุลพินิจดังกล่าวเป็นอันเด็ดขาด จำเลยอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไม่ได้

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยพร้อมบริวารออกจากเพิง
ไม่มีเลขที่ติดกับบ้านเลขที่ 564 ก. ถนนโนนม่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ และให้รื้อเพิงดังกล่าวพร้อมชำระค่าเสียหาย

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาในศาลชั้นต้นรับรองอุทธรณ์ใน
ข้อเท็จจริงของจำเลย

ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาในศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับรองอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง
ของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การที่ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาในศาลชั้นต้นจะใช้ดุลพินิจ
รับรองอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงให้หรือไม่ ตามนัยประมวลกฎหมายกฎหมายวิธี
พิจารณาแพ่ง มาตรา 224 วรรคหนึ่ง นั้น เป็นการใช้อำนาจเฉพาะตัวและถือว่า
ดุลพินิจดังกล่าวเป็นอันเด็ดขาด จำเลยจะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไม่ได้ ที่ศาลอุทธรณ์
ภาค 3 ยกอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ จันทรา-ชาลี ท้าภวิมล-พรเพชร วิชิตชลชัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>